I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos

ACUERDO de 1 de septiembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos, sobre modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle de las Navas (Burgos), para cambio de clasificación de parte de una parcela de suelo no urbanizable normal a suelo urbano consolidado en la ordenanza «Casco Urbano», en el núcleo de Melgosa. Expte.: 70/24W.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: El Ayuntamiento aprobó inicialmente el documento técnico en fecha 18 de marzo de 2024.

Segundo: En sesión plenaria de 18 de junio de 2025 tuvo lugar su aprobación provisional por el Ayuntamiento.

Tercero: El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital ha emitido informe técnico en fecha 28 de agosto de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: La competencia para pronunciarse sobre la aprobación definitiva del expediente corresponde a la CTMAyU, conforme a lo establecido en el Art. 3.1 del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Segundo: Se propone un cambio de clasificación de parte de los terrenos de la parcela 5440 del polígono 504 en la localidad de Melgosa, con referencia catastral 09331D504054400000RI y superficie total según Catastro de 590 m^2. Dichos terrenos están clasificados como suelo no urbanizable normal (asimilable a rústico común) proponiéndose su incorporación al suelo urbano consolidado en la ordenanza «casco urbano (CU)». La superficie total que se incorpora al suelo urbano es de 166,65 m^2.

Tercero: A la vista de la documentación aportada, y conforme a lo contenido en el informe técnico del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, se indica lo siguiente:

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León (RUCyL) deben justificarse de forma pormenorizada las determinaciones del instrumento modificado que se alteran. A este respecto, la clasificación de una parcela como Suelo Urbano (SU) se efectúa en base a una potestad reglada, que ha de definirse en función

de la situación fáctica que ofrece la realidad de los terrenos, cuyos requisitos quedan establecidos en el artículo 11 de la LUCyL y en el artículo 23 del RUCyL. Asimismo, para su clasificación dentro de la categoría de Suelo Urbano Consolidado (SUC) deberá darse cumplimiento a las consideraciones establecidas en el artículo 25, en relación con el artículo 24 del RUCyL.

En base a lo expuesto y en atención a la documentación aportada, se justifica la disponibilidad de los servicios y acceso en las condiciones antes señaladas. Asimismo, para la clasificación del suelo urbano se establece un fondo aproximado de 25m desde la alineación, en consonancia con los criterios establecidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial de Burgos (NNSSPP).

De otra parte, la calificación urbanística propuesta «casco urbano (CU)» es la establecida para la totalidad de las parcelas urbanas del núcleo de Melgosa, de conformidad con lo indicado en el artículo 127 del RUCyL. Igualmente, se comprueba que los terrenos de la parcela incluidos en suelo urbano cumplen los parámetros de parcela (100 m^2) y frente (5 m) mínimos.

Si bien, se debe eliminar el párrafo tercero del apartado «trámite ambiental» toda vez que en el expediente se aporta el informe ambiental estratégico (IAE).

Justificación del artículo 173 del RUCyL.

La justificación del artículo 173 del RUCyL se realiza correctamente no siendo necesarias mayores reservas de dotaciones urbanísticas públicas.

Planos de ordenación

Deben incluirse todos los planos de NNSS que se modifican, o un extracto de los mismos.

En este sentido, se estima necesaria la incorporación de un plano detalle de alineaciones del ámbito de la modificación, representando las mismas con un grafismo diferenciado conforme se establece en el plano de las NNSS.

A la vista de lo anterior, se estima que la propuesta efectuada es conforme a la legislación urbanística, salvo en los aspectos señalados:

– Eliminar el párrafo tercero del apartado «trámite ambiental».

– Incorporar un plano detalle de alineaciones del ámbito de la modificación, representando las mismas con un grafismo diferenciado conforme se establece en el plano de las NNSS.

Conforme a lo indicado, se precisa introducir en el documento las modificaciones antes señaladas. Modificaciones que son de pequeño calado y fácil realización. Por ello, esta CTMAyU, al amparo de lo establecido en el artículo 161.3, letra a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, estima procedente aprobar definitivamente el expediente, introduciendo de oficio las correcciones señaladas. Si bien se considera que se precisa integrar dichos cambios en el documento mediante la elaboración de un nuevo texto refundido del mismo.Texto que, una vez elaborado, deberá ser presentado ante el Ayuntamiento para su aprobación por el mismo.

ACUERDO:

Aprobar definitivamente la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle de las Navas, promovida por Miguel Angel Sáiz Gutiérrez.

Conforme a lo establecido en el artículo 161.3, letra a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se introducen de oficio las siguientes correcciones:

1. En la Memoria Vinculante se elimina el párrafo tercero del apartado «Trámite Ambiental» del punto 1. Justificación de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, cuyo contenido es el siguiente: «La presente modificación puntual no entra dentro de los apartados anteriormente citados, por consiguiente resulta innecesario el trámite de evaluación ambiental, siendo suficiente la consideración del régimen urbanístico vigente, así como el resto de la legislación general, autonómica y sectorial aplicable.»

2. Se debe incorporar al documento un plano detalle de alineaciones del ámbito de la modificación, representando las mismas con un grafismo diferenciado, conforme se establece en el plano de las Normas Subsidiarias Municipales de Valle de las Navas.

Dado que dichas modificaciones precisan de la elaboración de un Texto Refundido que integre dichos cambios, se deberá elaborar dicho texto y presentarlo ante el Ayuntamiento para su aprobación por el mismo.

Una vez aprobado, el Ayuntamiento deberá remitir un ejemplar debidamente diligenciado por el Secretario Municipal. En dicha diligencia se señalará que se aprueba para en cumplimiento del acuerdo de 01/09/26 de la CTMAyU de Burgos.

Asimismo, se acompañará un certificado relativo a la aprobación municipal en el que se recogerán los cambios realizados en el documento, que no pueden ser otros que los señalados anteriormente.

La presente aprobación se realiza al amparo de lo establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (Arts. 54 y ss.) y Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Arts. 161 y ss.). Para su entrada en vigor, conforme a los artículos 60 y 61 de esta Ley, se procederá por esta Comisión a la oportuna publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, una vez que el Ayuntamiento haya remitido el Texto Refundido que se indica en el párrafo anterior.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo o de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998. Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Burgos, 27 de octubre de 2026.

El Secretario,
Fdo.: Juan Carlos Valdivielso Ausín

V.º B.º
El Presidente,
Fdo.: Roberto Saiz Alonso

ANEXO

Primero: En orden a dar cumplimiento a la condición establecida, el promotor elabora un Texto Refundido con los cambios exigidos por la CTMAyU. Texto Refundido que es aprobado por el Ayuntamiento de Valle de las Navas en pleno de 24 de septiembre de 2026.

Segundo: Por el Ayuntamiento de Valle de las Navas se ha remitido dicho Texto Refundido, en el que figura la diligencia del Secretario Municipal indicando que se aprueba en cumplimiento del acuerdo de la CTMAyU.

Asimismo, se ha acompañado un certificado relativo al acuerdo plenario por el que se produce esta aprobación.

Tercero: Una vez llevado a cabo lo anterior, procede realizar la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

DILIGENCIA:
Texto refundido aprobado por el pleno de 24 de septiembre de 2026 en cumplimiento del acuerdo de 1 de septiembre de 2026 de la CTMA y U de Burgos.
Firmado por María Belén Vicente Domingo el día 09/10/2026 con un certificado emitido por UANATACA CA1 2016

Modificación Puntual.

(Modificado 2).

TEXTO REFUNDIDO APROBACION DEFINITVA.

RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE PARCELA 5440, POLIGONO 504 (VALPERALES) EN MELGOSA.

– VALLE DE LAS NAVAS-

PASANDO DE SRC a SUC

LOPEZ CORMENZANA SANTIAGO - 13141034F

Firmado digitalmente por LOPEZ CORMENZANA SANTIAGO - 13141034F
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-13141034F, givenName=SANTIAGO, sn=LOPEZ CORMENZANA, cn=LOPEZ CORMENZANA SANTIAGO - 13141034F
Fecha: 2026.09.17 10:53:26 +02'00'

ÍNDICE

MEMORIA INFORMATIVA.

1.- AUTOR DEL ENCARGO.

2.-AUTOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS.

3.-OBJETO.

4.- MARCO NORMATIVO.

5.- DATOS DE LA PARCELA.

6.- REGIMEN DE LA PROPIEDAD- TITULARES DE LOS TERENOS.

MEMORIA VINCULANTE

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVIVENCIA DE LA MODIFICACIÓN, ACREDITANDO SU INTERÉS PÚBLICO.

2.- IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN, REFLEJANDO EL ESTADO ACTUAL Y EL PROPUESTO.

3.- ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

4. IMPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

5.-IMPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL VOLUMEN EDIFICABLE Y EN LA DENSIDAD DE POBLACIÓN.

6.- TRAMITE AMBIENTAL.

7.- ANEXO FOTOGRÁFICO

2.- DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

3.- PLANIMETRIA.

MEMORIA VINCULANTE

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Con la ordenación vigente la parcela sita en Polígono 504 parcela 5440 de Melgosa (Valle de las Navas), resulta que está clasificada como suelo Rústico Común en una superficie de 590 m2.

No existe en la parcela ninguna edificación.

La presente documentación tiene por objeto la Modificación del documento de Normas Urbanísticas

Municipales (NUM) vigente en Valle de las Navas en Melgosa, donde se propone:

- El cambio de clasificación de una parte de la parcela 5.440 del polígono 504 (166,65 M2) de titularidad privada, que se encuentran en la actualidad en Suelo Rústico Común (SR-C), pasando a ser Suelo Urbano Consolidado, dentro de la Ordenanza de Casco Urbano (SU-C CU), de tal forma que parte de esta parcela sin superar un fondo óptimo de 25 metros desde la alineación de su frente, pueda realizarse un desarrollo urbanístico propio del suelo urbano.

Dicha parcela linda con el casco urbano de Melgosa, contando con acceso por vía urbana pública pavimentada delimitada por el planeamiento urbanístico municipal por su lindero norte y disponiendo de servicios a pie de parcela de abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, de saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales y en sus proximidades de suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión y alumbrado público. La Calle Traseras Baja a la que da frente se encuentra pavimentada, con similares características a todo el núcleo urbano.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN, ACREDITANDO SU INTERÉS PÚBLICO (Art. 169.b.1° del RUCyL).

En función de los criterios y condiciones que se citan en el artículo 169 del RUCyL, la modificación acredita su interés social, dado que en el terreno donde se plantea la modificación, se pretende construir una vivienda unifamiliar, que asentaría la población y sería un valor añadido a evitar el despoblamiento de este pequeño municipio de escasos habitantes.

Por ello y adaptándose al modelo territorial existente se plantea el asentamiento de un nuevo suelo urbano que tiene acceso a la calle existente denominada "Traseras Baja", aprovechando las redes de las instalaciones urbanas existentes. Dicho terreno cumple con los condicionantes de Suelo Urbano Consolidado

2.- IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN, REFLEJANDO EL ESTADO ACTUAL Y EL PROPUESTO (Art. 169.b.20 del RUCyL).

Se relaciona e identifica en los apartados posteriores de esta memoria, los planos de las NNSS del Valle de las Navas, que son objeto de la Modificación Puntual, en su estado actual y en su estado propuesto, quedando ya enumerado la justificación más pormenorizada de la propuesta modificada.

Se presenta junto con la Memoria, los planos de ordenación, reflejando el estado actual y el propuesto, manteniendo su mismo grafismo, escala y numeración de las NNSS.

3.- ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE (Art. 169.b.30 del RUCyL).

La presente Modificación Puntual afecta a la ordenación general del municipio, si bien es apenas reseñable dicha alteración que no menoscaba el uso de las dotaciones urbanísticas (vías públicas), ni reduce su extensión.

Tampoco puede estimarse que existan circunstancias sobrevenidas que incidan sustancialmente sobre la ordenación, ya que el cambio de clasificación de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, solo afecta a una superficie de 166,65 m2, que le será de aplicación una ordenanza existente en el planeamiento correspondiente a la totalidad del casco urbano de Melgosa.

La pequeña afección de esta modificación, da referencia clara de la escasa entidad y justifica sobradamente la innecesaria Revisión de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En todo caso, una revisión del planeamiento urbanístico significaría la necesidad de adoptar nuevos criterios sobre las determinaciones generales y básicas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, lo que en términos legales se traduce en que la revisión equivale a una nueva redacción o reelaboración en contraposición a la modificación que ahora nos ocupa, según argumenta el artículo 169 del RUCyL en concordancia con el artículo 58.1 de la LUCyL.

En cuanto a la influencia de la modificación propuesta sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente, se considera positiva dado su objetivo, que se resume principalmente en recalificar parcialmente una parcela adyacente al casco urbano para la construcción de una vivienda unifamiliar que sirvan para el asentamiento de población en la localidad de Melgosa.

Se atiende a la Ley 3/2008 de 17 de Junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León y en concreto a su Capítulo 5 "Hacia una Comunidad sostenible" en el punto 5.4 "Integración entre medio urbano y medio rural" donde se señala que la acción pública tendrá como objetivo desarrollar y profundizar la integración socioeconómica entre el medio urbano y rural, teniendo como objetivos entre otros fomentar un concepto de desarrollo rural guiado por una idea positiva del territorio y apoyado en la mejora sistemática de equipamientos y servicios, así como en las nuevas tecnologías, y como en el punto 5.5 "Fomento del arraigo en el medio rural" donde se señala que la acción pública tendrá como objetivo prioritario favorecer el mantenimiento de la población en los núcleos rurales y el asentamiento de nuevos habitantes.

4.- IMPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

La propuesta de Modificación en el presente documento, en ningún caso supone la disminución de la superficie ni de la funcionalidad de los espacios libre públicos y de los equipamientos, sin que proceda en este caso, por tanto, la aplicación del artículo 172 del RUCyL.

5.- IMPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL VOLUMEN EDIFICABLE Y EN LA DENSIDAD DE POBLACIÓN.

Conforme al artículo 173.b.1º) del RUCyL, en la presente Modificación no resulta exigible el incremento de reservas puesto que no aumenta el número de viviendas en más de 5, ni aumenta el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 m2 o más.

La ordenanza de aplicación es única en el casco urbano de Melgosa: Zona Residencial de casco urbano.

Dicha ordenanza se sigue manteniendo con los mismos parámetros urbanísticos de las Normas Urbanísticas Municipales actualmente en vigor y la modificación puntual aprobada el 11/11/2015 y publicada el 2/11/2015 que afecta al artículo 158 entre otros.

Artículo 158. Zona residencial de casco urbano

A. Definición: Está constituida por las áreas de suelo urbano consolidadas que constituyen los núcleos originarios de Celada de la Torre, Melgosa, Riocerezo, Rioseras, Robredo-Temiño, Temiño y Tobes y Rahedo y no incluidas en las unidades de actuación>>> unidades de ejecución.

Las actuaciones previstas serán para remate de la trama urbana en composición volumétrica similar a la existente y morfología de manzana cerrada, apoyándose en la vialidad local.

B. Usos permitidos: El uso principal será el residencial, procurando mantener la tipología actual.

Se permite igualmente, en compatibilidad con el residencial, los usos siguientes:

- Industrial: Categoría 1ª y 2ª en situaciones A y B (A: Nivel sonoro interior, B: Nivel sonoro exterior).

- Actividades terciarias: Todas excepto comercio especial

- Garaje: Privado

- Equipamiento: Todos

- Servicios Públicos: Apartados 1 y 6.

C. Usos tolerados: Con el fin de que este planeamiento no se deriven perjuicio para las actividades actualmente en funcionamiento,

se establece la siguiente regulación general de su situación, al amparo de lo dispuesto en el art. 137 del TRLRSOU.92 -edificios fuera de ordenación-:

Artículo 137. Edificios fuera de ordenación.

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación.

2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no podrá realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

3. Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas.

4. Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento.

5. En los supuestos del número anterior, los arrendatarios tendrán el derecho de retorno en los términos previstos en la Disposición Adicional Cuarta de esta Ley.

1.- Se considerarán tolerados, sin límite temporal predeterminado, los usos legalmente establecidos en el momento de la aprobación definitiva de las Normas.

2.- Las actividades legalmente establecidas podrán seguir desarrollándose indefinidamente en su actual ubicación, permitiéndose a los titulares de las mismas la realización de cuantas operaciones de reforma, modificación e incluso ampliación de la actividad, sean necesarias para su subsistencia.

3.- En el caso de que dichas operaciones implicaran la ejecución de obras superiores a las permitidas por el artículo 137. TRLRSOU.92 para los edificios fuera de ordenación, podrán ser autorizados por el Ayuntamiento, excepto en el caso de que se proyecte la ejecución de obra de nueva planta y el conjunto de las edificaciones e instalaciones supere el 50 % de la superficie de sus terrenos.

4.- En el caso de que algunas de las actividades instaladas cesara en su actual actividad, no se permitirá el establecimiento de nuevos usos disconformes con los establecidos en el apartado B de usos permitidos de la presente zona.

5.- No se considerará cese, a los anteriores afectos, la transmisión de la titularidad de las actividades siempre que se mantenga la actividad y la estructura material y personal con que cuentan en la actualidad.

6.- Los edificios cuyas alineaciones no estén afectados por los sistemas locales previstos son tolerados, aún cuando incumplan los parámetros regulados en la presente normativa, la cual será de aplicación en el caso de derribo y posterior sustitución.

D. Usos prohibidos: El resto.

E. Aprovechamiento: Es el resultante de la aplicación de los siguientes parámetros:

1.- Alineaciones: Las señaladas en la documentación gráfica.

2.- Número de plantas: 3 (P.B+P.1+P.B.C.).

3.- Altura máxima: 7,50 metros al alero.
De forma excepcional y debido a la mayor altura de las edificaciones existentes, así como a lo apretado del tejido urbano a causa de una topografía accidentada, en el núcleo de Tobes y Rahedo la altura máxima = 8,20 metros al alero.

4.- Ocupación máxima: Las señaladas en la documentación gráfica.

5.- Parcela mínima: Catastral existente.

Pero teniendo en cuenta la superficie de algunas de las parcelas pertenecientes a la zona residencial de casco urbano de los núcleos de Valle de las Navas y que las actuaciones previstas serán para rematar la trama urbana en composición y morfología similar a la existente apoyándose en la vialidad local, aquellas parcelas que tengan una superficie igual o mayor de 300 m2. podrán dividirse (parcelarse) en lotes de 150 m2. de superficie de parcela mínima. La edificación tendrá como mínimo 9,50 metros de fachada y como máximo 12 metros de fondo. No se obtendrá licencia municipal de parcelación para efectuar segregación de parcela, cuando se origine una parcela resultante de superficie inferior a 150 m2. salvo que simultáneamente se agrege a otra parcela existente con la que alcance una superficie igual o superior a 150 m2., y siempre que no resulte de la operación otra u otras parcelas de superficie inferior a 150 m2. (las parcelas resultantes de la segregación además de cumplir con la condición de superficie de parcela mínima = 150 m2., tendrán 9,50 metros de fachada mínima).

F. Condiciones de composición:

1.- Las nuevas construcciones habrán de adaptarse en lo básico: escala, tipología, volumetría, elementos arquitectónicos (aleros, huecos...., al entorno inmediato.
NOTA: Se ha presentado, como documento de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento, a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, un reportaje fotográfico donde se pone de manifiesto, a través de imágenes, la idea de lo que debe ser la adaptación al entorno tanto del Urbanismo Rural, como la Arquitectura Popular (los asentamientos de los núcleos en relación con la topografía, el soleamiento, los vientos dominantes, los caminos; la relación entre lo público y lo privado; los espacios intermedios y posteriores; la relación de volúmenes; la escala; la tipología; materiales; lógica utilización de los materiales; ritmo y composición de huecos; cierres; huecos; aleros; cubiertas; texturas,.... los espacios públicos: calles, plazas....).

2.- Las cubiertas se tratarán preferentemente con tejas de material cerámico rojo ó terroso, así como los faldones vistos, y se recomiendan pendientes del 30% al 40% (17 a 22 grados sexagesimales).

3.- Los volúmenes auxiliares sobre cubierta - chimenea, cajas de escaleras, depósitos, etc., quedarán integrados en la composición del edificio.

G. Las fachadas de los edificios: públicos y privados, así como medianeras vistas, deberán conservarse en las debidas condiciones de higiene y ornato.

NOTA ACLARATORIA:

RIOSERAS.- Las parcelas números 3095, 3094, 3093, 3092 y 3091 colindantes con la parcela pública nº 245 (plano nº 4 escala 1/1000) y clasificadas como suelo urbano -casco urbano_ (plano nº 6 escala 1/1000) previamente a la edificación cederán el terreno indicado en el plano nº 5 (escala 1/1000, Alineaciones y Rasantes) para la formación de una calle de 5 metros y costearán la urbanización a medias con la parcela pública nº 245 y proporcionalmente entre ellas según su superficie.

La modificación puntual aprobada el 11/11/2015 y publicada el 2/11/2015 que afecta al artículo 158 entre otros afecta a los siguientes parámetros:

E: Aprovechamiento:

3.- Altura máxima: 8,20 metro al alero.

Para la mejor tutela del patrimonio edificado del municipio, de acuerdo con el artículo 17 del RUCYL, en las áreas de manifiesto valor cultural y en especial en los edificios colindantes o del entorno más próximos a edificios catalogados, no deberla permitirse que las construcción e instalaciones de nueva planta, reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, impidan su correcta contemplación.

5.- Parcela mínima: La parcela mínima será de 100 m2 para las nuevas agrupaciones y/o segregaciones, o la catastral existente si es menor de 100 m2. La edificación tendrá como mínimo 5m. de fachada.

Edificabilidad máxima para la parcela resultante neta de 166,65 m2 será la resultante de aplicar el 100% de ocupación máxima permitida por la altura máxima en número de plantas autorizadas que será de tres, dando como resultado = (166,65 x1, 00 x 3)= 499,95 m2 < 500 m2. En referencia al número máximo de viviendas posibles será de 1.

6.- TRÁMITE AMBIENTAL.

De conformidad con lo señalado en los apartados 2 y 3 del art 157 del RUCyL, modificados según Decreto 45/2009, de 9 de julio, "serán objeto de evaluación ambiental las modificaciones de los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, conforme a la Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio.

También serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de desarrollo y las modificaciones de planeamiento que establezcan ordenación detallada, incluidas revisiones y modificaciones, cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del territorio, y en todo caso los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000, salvo si afectan exclusivamente al suelo urbano, y los que ordenen territorios incluidos en suelo rústico con protección natural".

7.- ANEXO FOTOGRÁFICO.













2.- DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Ordenación vigente

La ordenación que establecen las NNSS del Valle de las Navas en el Núcleo de Melgosa está definida por 6 planos:

1. Medio Físico.

2. Instalaciones.

3. Pavimentos y tipos de edificación.

4. parcelario de rústica y urbana.

5. Rasantes y alineaciones.

6. Clasificación del Suelo.

En la actualidad la parcela 5044 del polígono 504 está clasificada como Suelo Rústico común. Dicha parcela es colindante con el Suelo Urbano consolidado.

Ordenación modificada propuesta

La ordenación modificada que se propone queda definida en el plano normativo de este documento 6, en el que se aumenta en 166,65 m2 la parte de la referida parcela clasificada como suelo urbano con ordenanza Zona Residencial de Casco Urbano.

Se adjuntan planos de todas las instalaciones actualizadas de levantamiento realizado in situ, dado la escasa información que aporta el plano nº2 de las Normas Urbanísticas.

Las determinaciones de las NNSS del Valle de las Navas que se propone modificar es la delimitación del suelo urbano con Ordenanza SUELO URBANO (C.U.) que se define en el referido plano modificado.

De esta manera toda la parcela existente queda dentro de suelo urbano.

No se modifica ningún parámetro de la Ordenanza de suelo urbano zona residencial de Casco Urbano (C.U)

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE APLICACIÓN. DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

En consecuencia, cualquier actuación urbanística estará condicionada a la modificación de la clasificación del suelo, que permitirá una vez desarrollados los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, su posterior urbanización; y tras cumplir con los deberes de costear los gastos de urbanización, cesión y equidistribución, que los terrenos alcancen la condición de solar.

De acuerdo con el artículo 58 de la LUCL, los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si nos implican su revisión, se considerará siempre modificaciones de los mismos. A este respecto, el artículo 57 de la LUCL señala que se entiende por Revisión la total consideración de la ordenación general establecida, situación que no se produce en este caso.

Esta ordenación propuesta queda reflejada en el ámbito gráfico del plano nº 6. "Clasificación del Suelo" - Propuesto.

Los parámetros y determinaciones que no se reflejan en este apartado serán los que son de aplicación en el momento anterior a la Modificación, abarcando ésta los aspectos que expresamente quedan recogidos en esta documentación.

Las Normas Urbanísticas de aplicación a los terrenos objeto de la Modificación serán las que son de aplicación en el planeamiento vigente para el Suelo Urbano.

INFLUENCIA DE LA ORDENACIÓN DETALLADA PROPUESTA SOBRE SU ENTORNO URBANO

Las Normas Urbanísticas Municipales, tienen como objeto establecer la ordenación general para todo el Término municipal; la clasificación del suelo en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable de acuerdo con las características del territorio; la previsión de dotaciones públicas al servicio de toda la población, vías públicas, servicios urbano, espacios libres públicos y equipamientos; el catálogo de los elementos que deban ser protegidos con las medidas de protección que procedan; y, en suelo urbano consolidado la calificación de las parcelas, asignando usos, intensidad, tipología edificatoria y condiciones de urbanización y edificación.

La ordenación propuesta influye en el entorno urbano en los siguientes aspectos:

- Respeta los objetivos, criterios y otras condiciones de carácter vinculante del planeamiento general. Ninguno de ellos se ve afectado por el presente documento ya que el objeto de este implica una potenciación de ellos y no una intromisión que les afecte.
- Los usos predominantes, compatibles y prohibidos permanecen inalterados con respecto a los del entorno de la zona objeto de la Modificación, al no haber variación en las Normas Urbanísticas específicas de aplicación.
- La ordenación propuesta no afecta a los sistemas generales y dotaciones urbanísticas, ni siquiera en cuanto a la proporción de estas se refiere en tanto que la Modificación se incluye dentro de los límites que establece la legislación vigente para no influir sobre estos aspectos, como se ha señalado anteriormente.

- La ordenación volumétrica de las edificaciones se propone en condiciones similares a las del entorno, por lo que no se produce alteración de las condiciones preexistentes de los predios colindantes.
- La parcela por su ubicación lindante con el casco urbano no supone constitución de un enclave disgregado en el territorio, colaborando a un crecimiento razonable del núcleo.

Lo recogido en los anteriores apartados se entiende como contenido suficiente en cuanto al documento independiente "Memoria Vinculante", al que hace referencia el artículo 136 del Reglamento de Urbanismo e Castilla y León, donde se expresan y justifican los cambios y propuestas de ordenación de la presente modificación.

Burgos, septiembre 2026.

EL ARQUITECTO LA PROPIEDAD

CV: BOCYL-D-03112026-212-12